

1501060-12.2021.8.26.0320
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 24/02/2022
... Federal, p. DJ 18.10.1996)

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
2ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501060-12.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501060-12.2021.8.26.0320
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2093552/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17183447 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 834/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2093552 - 02º D.P. LIMEIRA, 834/21/923 - 02º D.P. LIMEIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CÍCERO BENTO e outro
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

VISTOS.

CÍCERO BENTO e DAVID RANIERI BRITTO BECKER, qualificados nos autos, foram

denunciados como incurso no 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, II, alínea "j" (calamidade pública), todos do Código Penal, porque, em tese, no dia 06 de abril de 2021, por volta das 19h45min, na Rua Ana Hermínia Trento Roque, 305, Mata Ciliar, nesta cidade e comarca de Limeira, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si e com terceiro não identificado, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, a saber, o veículo "Renault/Sandero", de placas FKV-4283, uma bolsa com diversos pertences pessoais, um telefone celular da marca "Samsung", modelo A80, e a quantia de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), pertencentes à vítima Euripa Angélica Chieregati Santos.

A denúncia foi recebida em 23 de abril de 2021 (fls. 137/139).

Os denunciados foram citados e apresentaram resposta à acusação às fls. 141/147 e 177/178.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, sendo os réus ao fim interrogados.

O Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a procedência da pretensão acusatória (fls. 290/306). A Defensoria Pública e a Defesa, por sua vez, requereram a absolvição por falta de provas, realizando ponderações subsidiárias sobre a pena (fls. 314/323 e 326/336).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão penal merece acolhimento, pelas razões a seguir expostas.

A materialidade do delito restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 16/20), auto de exibição e apreensão (fls. 22/24), auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), auto de reconhecimento (fl. 25) e a prova oral colhida nos autos.

Igualmente, a autoria delitiva é certa e está demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre os ora réus, de modo que não há que se falar em prolação de um decreto absolutório, como pugnado pela combativa defesa.

Com efeito, na delegacia (fl. 15) e em juízo, a vítima Euripa Angelica Chieregati Santos disse que no dia dos fatos, ao chegar em sua residência, abriu o portão e manobrou o veículo de ré na garagem, hipótese em que percebeu um veículo modelo "hatch" de cor escura, ocupado por 3 (três) indivíduos passar e parar na frente da casa, no outro portão, fazendo gestos para que Euripa saísse. Dois indivíduos desceram, entraram na garagem, anunciaram o roubo com emprego de arma de fogo e subtraíram seu veículo, bem como sua bolsa com pertences pessoais, seu telefone celular e R\$ 375,00 (trezentos reais) em dinheiro. Um dos indivíduos era jovem, usava máscara que cobria a boca e o nariz, camiseta cor escura, calça jeans, cor branca, estatura alta, sendo o indivíduo que chegou em sua porta e ordenou que saísse do veículo. O outro indivíduo tinha os cabelos grisalhos, pele parda, estatura baixa, sem máscara, usando algo na cabeça, que não se recorda se era gorro ou boné, usando uma camiseta cor vibrante alaranjada e bermuda, também armado com arma de fogo, sendo o indivíduo que chegou no lado do passageiro. Declara que, após os indivíduos subtraírem o veículo, a vítima acionou a polícia militar, a qual chegou rapidamente em sua casa. Passou todas as características dos assaltantes, bem como informou aos policiais que seu celular, também subtraído, poderia ser rastreado, o que foi feito de imediato na própria residência através do sistema "gmail", indicando aos policiais a localização aproximada. Depois foi contatada novamente pelos policiais sobre a localização do veículo, da bolsa e do dinheiro e a captura de dois indivíduos, possivelmente os autores do roubo. Na unidade policial promoveu o reconhecimento pessoal dos dois indivíduos detidos pela polícia

militar e os reconheceu como sendo os autores do roubo de seu veículo. Reconheceu CÍCERO BENTO como sendo o indivíduo que a abordou pelo lado do passageiro, e DAVID RANIERI BRITTO BECKER como sendo o indivíduo que lhe rendeu na porta do motorista, ambos armados com arma de fogo, cujo tipo não sabe dizer, mas que eram de cor preta.

Em uníssono, os Policiais Militares Felipe César Gomes Santos e Gilson Ramos da Silva disseram que foram acionados para verificar ocorrência de roubo, sendo informadas as características físicas dos roubadores e do veículo usado. Em contato com a vítima, através de seu "e-mail", conseguiram identificar a última localização do celular. Efetuando diligências pelo local, foi avistado um veículo "VW/Gol", cor preta, no interior do qual estavam os réus. Com eles, foram localizados dois aparelhos celulares e R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) em dinheiro. Na porta lateral do passageiro, foi encontrada a chave do veículo "Renault", da vítima. Os denunciados não disseram nada a respeito. Próximo ao local onde David reside, havia um local de abandono de veículos subtraídos, por isso resolveram ir até lá, onde o "Renault/Sandero" realmente estava estacionado. Foi usada a chave encontrada, que abriu a porta do automóvel. A vítima compareceu à delegacia e reconheceu os réus como sendo dois dos assaltantes. O aparelho celular da ofendida não foi localizado, somente a bolsa da vítima, dentro do veículo.

Jéssica Delmoro Pereira, esposa do réu David, disse que na data dos fatos o acusado estava com febre, furúnculos e ia para a Santa Casa, pois não aguentava de dor. Aduziu que o réu fazia "bicos" em um lava-rápido.

Guilherme Padilha, conhecido do réu David, alegou que no dia dos fatos o réu estava doente, com febre e ia procurar alguém para levá-lo até a Santa Casa.

Pamella Marcela Cagnin Vidal, vizinha do réu David, apresentou a mesma versão, acrescentando que o denunciado chorava muito no dia dos fatos, dizendo que iria procurar ajuda. Depois de algum tempo, alegou que a mãe do acusado a procurou, informando que o filho havia sido preso.

Michael Thiago Batista de Souza, Henrique Aparecido Bergamasco, Andréia Aparecida Gonçalves de Mello e Claudete Aparecida Gachet do Carmo não presenciaram os fatos, limitando-se a abonar os antecedentes do acusado Cícero.

O réu Cícero, em juízo, disse que no dia dos fatos estava junto com o acusado David, conduzindo seu veículo "VW/Gol", cor preta, pois David havia ligado, pedindo que o levasse para a Santa Casa. Durante o trajeto, foram abordados pelos policiais militares. Alegou que ficou cerca de duas horas aguardando a busca no veículo. Disse que um policial encontrou a chave do veículo "Renault/Sandero" no "VW/Gol". Acrescentou que foi agredido pelos milicianos, mas não os conhecia, e que David também foi agredido, por causa dos antecedentes criminais. Negou a prática do delito. Também disse que não conhecia a vítima Euripa.

O acusado David, por fim, aduziu que no dia do ocorrido estava doente, tendo ligado para Cícero, para que o levasse ao hospital. Durante o percurso, resolveram voltar, porque havia esquecido os documentos. Uma viatura abordou-os, acusando-os de cometer um crime de roubo. Após, chegaram mais viaturas, não sendo localizado nada de ilícito no automóvel. Em seguida, chegou outro veículo com um policial à paisana, e uma outra mulher, de cabelos loiros e óculos, que não os reconheceu. Referido policial entrou no veículo e falou que havia encontrado uma chave, tendo os policiais começado a agredi-lo.

Nesse passo, encontra-se ilhada a versão apresentada pelos acusados, de modo que, considerando os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o firme reconhecimento realizado pela vítima, tanto na delegacia, quanto em juízo, tem-se que restou demonstrado de forma satisfatória no feito que os acusados foram autores

do crime de roubo.

Cumpra assinalar que a palavra da vítima, em delitos como o ora em comento, possui relevante valor probatório para esclarecimento dos fatos ocorridos, na medida em que não possui ela interesse outro, senão a busca da verdade. Nesse sentido:

PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Fundamental na apuração das circunstâncias do fato criminoso, porque seu interesse coincide, salvo raras exceções, com o escopo mesmo da Justiça: a busca da verdade real - Recurso improvido neste aspecto. (TJSP - Apelação Criminal nº 990.08.124506-0 - 5ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Carlos Biasotti - j. 16.04.2009 - destacou-se)

Prova - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Nos crimes de roubo, cometidos no mais das vezes na clandestinidade, a palavra do ofendido é de enorme importância e valor probatório e prevalece sobre a do réu, além de o seu interesse ser o de apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoa inocente, na inexistência de motivo para incriminá-la gratuitamente - Entendimento - Recursos parcialmente providos. (TJSP - Apelação Criminal nº 993.05.025506-9 - 11ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Oliveira Passos - j. 17.09.2008 - destacou-se).

De igual modo, o depoimento de policiais possui amplo valor probatório, pois se trata de agentes dotados de fé-pública no exercício de suas funções, máxime se não evidenciado motivo suficiente para acusarem falsamente uma pessoa sabidamente inocente. Não é outro o entendimento da jurisprudência:

VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. ("Habeas Corpus" nº 73.518-5/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma do C. Supremo Tribunal Federal, p. DJ 18.10.1996)

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado - Recurso não provido. (Apelação nº 0017447-66.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, Relator Desembargador LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 15.12.2016, destaque nosso)

A versão apresentada pelos réus, por outro lado, é absolutamente inverossímil e dissociada dos demais elementos de convicção amealhados, sendo certo que, a despeito das alegações de que tenham sido agredidos pelos policiais, nenhuma lesão foi relatada nos atendimentos médicos de fls. 36 e 51, o que enfraquece sobretudo a veracidade de seus interrogatórios.

Deveras, ainda que as testemunhas defensivas tenham falado a verdade, malgrado o grau de parentesco e vínculo com os réus, podem os acusados efetivamente terem ido ao pronto-socorro, mas depois de terem cometido o roubo, não se podendo comprovar

cabalmente o horário exato em que estavam no momento do crime.

Destarte, os elementos colhidos são uníssonos, seguros e aptos a evidenciar o cometimento do crime de roubo pelos réus, inexistindo prova em sentido contrário.

As causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo restaram amplamente caracterizadas, tendo em vista o relato da vítima, que confirmou tratar-se de 3 (três) roubadores, e um deles estava armado.

Oportuno asseverar que é despicienda a apreensão e perícia do artefato para a configuração da majorante, podendo ser suprida pela versão da ofendida. Nesse sentido:

APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Artigo 157, §2º, incisos I (com redação anterior à lei nº 13.654/18) e II, do Código Penal. Mérito. Materialidade e autoria não questionadas, porque sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório. Majorantes bem delineadas. Concurso de agentes inquestionável. A configuração da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo não exige a apreensão do artefato, desde que sua existência possa ser tirada dos demais elementos probatórios. Dosimetria da pena. Basilar reajustada, mantidas como desfavoráveis apenas as circunstâncias atinentes aos maus antecedentes e à conduta social, afastado o incremento relativo às circunstâncias do crime. O emprego de arma de fogo, no crime de roubo, funciona como causa de aumento de pena, não podendo ser sopesado na etapa inicial. Circunstância agravante da reincidência, ainda que específica, deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea. Inteligência da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Regime inicial fechado bem fixado. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação 0000284-59.2017.8.26.0633; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 13/12/2018)

A condenação, nesse passo, é medida de rigor.

No que tange à reprimenda, malgrado o entendimento perfilhado pelo Ministério Público, não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, uma vez que o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, não atinge somente a vítima, mas toda a sociedade, podendo, inclusive, ser um dos motivos para o cometimento do crime pelo réu. Acerca do tema, confira-se:

Furto qualificado pelo concurso de agentes - Absolvição - Impossibilidade - Prova segura que atesta a prática criminosa pelos réus - Concurso de agentes bem evidenciado - Vítima que descreveu, sem sombra de dúvidas, a atuação de cada um dos réus - Afastamento da agravante da pandemia - Nexo causal não evidenciado - Confissão parcial de um dos réus reconhecida, sem interferência na pena por expressa vedação da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça - Tentativa bem reconhecida - Fração aplicada em atenção ao iter criminis percorrido - Regime aberto mantido - Substituição da pena corporal por pena exclusivamente pecuniária - Suficiência ante a baixa gravidade concreta do delito - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1516694-67.2020.8.26.0228; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021, g.n.)

Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Impossibilidade de desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção do aumento na pena-base. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Não demonstração de que o réu se valeu do estado de calamidade pública (Covid-19) para

a prática do crime. Agravante prevista artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal. Manutenção. Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea. Súmula nº 630 do STJ. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Dedicção a atividade criminosa. Regime inicial fechado mantido. Perda do cargo público. Agente penitenciário. Efeito da condenação. Inteligência do artigo 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal. Perdimento de bens e valores. Necessidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501463-64.2020.8.26.0530; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021, g.n.)

De outro lado, já na terceira fase, possível a aplicação concomitante das causas de aumento, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam maior recrudesimento da pena, porquanto o roubo foi cometido contra vítima mulher, em concurso de 3 (três) assaltantes e emprego de arma de fogo, além de o corréu David ser reincidente específico, denotando-se elevado grau de censurabilidade da conduta. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). 2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA do C. STJ, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021, g.n.)

Passo a dosar a reprimenda penal, nos limites do artigo 68, do CP.

1) CÍCERO BENTO

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, as circunstâncias judiciais são adequadas, por isso fixo a pena-base no patamar mínimo, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a circunstância do concurso de pessoas, a teor do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Tendo sido empregada arma de fogo, conforme disposto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CP, majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços), totalizando 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, que se torna definitiva, ausentes outros elementos de modificação.

2) DAVID RANIERI BRITTO BECKER

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, as circunstâncias judiciais são inadequadas, em face dos maus antecedentes (fls. 59/69), por isso fixo a pena-base acima do patamar mínimo, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, incide a agravante da reincidência, conforme estabelece o artigo 61, inciso I, do CP (fls. 59/69), agravando-se a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Inexistem atenuantes.

Na terceira fase, presente a circunstância do concurso de pessoas, a teor do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Tendo sido empregada arma de fogo, conforme disposto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do CP, majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços), totalizando 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, que se torna definitiva, ausentes outros elementos de modificação.

Não havendo elementos para aferir a condição econômica dos réus, adoto o valor unitário mínimo para a pena de multa.

Em virtude do montante de pena e da gravidade em concreto do crime, cometido mediante comparsaria e emprego de arma de fogo, incabíveis a substituição prevista no artigo 44, do Código Penal, ou o "sursis", sendo imperativo o regime inicial fechado para a reclusão.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR como incursos no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal:

- 1) CÍCERO BENTO, devidamente qualificado, à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo;
- 2) DAVID RANIERI BRITTO BECKER, devidamente qualificado, à pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Tendo os réus respondido presos ao processo, remanescendo inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram sua segregação cautelar, devem ser recomendados onde se encontram recolhidos, notadamente para a garantia da ordem pública, obstando-se que, soltos, tornem a cometer delitos violentos, reiterando-se integralmente a decisão que decretou a prisão preventiva. Oficie-se.

Oportunamente, lancem-se os nomes dos acusados no rol dos culpados.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade quanto ao acusado David, assistido pela DPE/SP.

P.I.C.

Limeira, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA